

浙江省公安厅机关往来款项和涉案款项管理细则

第一章 总 则

第一条 为进一步加强和规范厅机关往来款项和涉案款项管理，提高资金使用效率，防范财务风险，根据国家有关规定和《浙江省公安厅机关财务管理办法》，结合厅机关实际，制定本细则。

第二条 厅机关往来款项和涉案款项管理应遵循“严格控制、定期清理、及时处置”的原则，归口警务保障部管理。

第三条 厅机关往来款项主要包括个人借款、合同保证金以及其他与单位或个人发生经济关系而产生的应收、应付款项。涉案款项包括案件暂扣款和取保候审保证金等。

第二章 职责分工

第四条 警务保障部是厅机关往来款项和涉案款项的管理部门，主要职责：

- （一）负责往来资金收付和会计核算。
- （二）负责开展往来款项分析。

第五条 厅机关各部门负责本部门往来款项和涉案款项管理，主要职责：

- （一）建立本部门往来款项和涉案款项台账，定期进行核对、

催收、清退工作。

（二）负责办理往来资金的缴入和支付手续。

（三）负责对符合处置条件的往来款项和办结案件的涉案款项进行处理。

第六条 法制总队负责对涉案款项处理的合法性进行审核。

第三章 往来款项管理

第七条 个人借款管理

（一）个人借款应严格控制，因办案或特殊情况需要借款（预付款）的，经办人应当清楚、规范填写《借款单》，经所在部门审核，按规定报批后，由警务保障部将款项以转账方式支付到对方单位或借款人公务卡。其中备用金借款应当经所在部门审核，按权限报批，每年末结清，继续借用需重新办理借款。

（二）个人借款可通过报销冲抵或转账方式归还。

（三）个人借款按照“一借一清、按期归还”的原则管理，应当及时逐笔结清，原则上不得超过 1 个月，前账不清，后账不借。特殊情况未能按时结清的，由所在部门出具书面证明，按权限报批。无合理理由逾期 6 个月未归还的，从次月起在借款人工资中扣还并通报所在部门和机关纪委。

第八条 合同保证金等往来款项的退还，应当由经办部门提出书面申请，经部门“一支笔”领导审核、警务保障部复核后，按权限报批。

第九条 审批权限

往来款项类型	警务保障部主任	分管警保 工作厅领导
合同保证金、医药费、车险赔款等非本单位支出款项	不限金额	
个人借款等其他往来款项	10万元以下	10万元以上

第十条 管理要求

（一）往来款项缴入后，经办部门应及时到警务保障部开具往来款票据。

（二）按规定应上缴财政、税务及其他部门的各类款项，应及时足额上缴。

（三）警务保障部应当每半年与各部门开展个人借款、保证金等往来款项核对工作。各部门应组织专人进行往来款项核对应置，做到应收尽收、应退尽退、及时清理。

（四）各部门不再需要支付的应付款项、确实不能收回的各种应收款项，要查清原因，提出书面说明和证明材料，由部门主要负责人审签，经警务保障部审核后，按规定程序报批后处理。

第四章 涉案款项管理

第十一条 办案部门暂扣涉案款项后，应当填写《厅机关涉案款项移交清单》，于24小时内连同法律文书一并送警务保障部，由警务保障部开具专用票据并及时存入专用账户。

第十二条 按规定须退回的涉案款项或涉案款项转为罚没款的，办案部门应当出具对涉案款项处理定性的法律文书以及相关案件资料，填写《厅机关涉案款项处理单》，经本部门分管领导和法制总队负责人审核后，50 万元以下报分管厅领导审批，50 万元以上报分管警务保障工作厅领导审批。

第十三条 严禁将暂扣的涉案款项汇往其他单位或留存本部门自行保管。

第十四条 办案部门应当在案件办结后及时对暂扣涉案款项提出处理意见，警务保障部应每半年与办案部门进行核对。

第五章 附 则

第十五条 公安部以及财政部门另有规定和标准的，从其规定和标准。

第十六条 本办法所称“以上”均含本数，“以下”均不含本数。

第十七条 本办法由警务保障部负责解释。

第十八条 本办法自发文之日起施行，原有相关规定同时废止。

- 附件：
- 1.厅机关保证金退款单
 - 2.厅机关涉案款项移交清单
 - 3.厅机关涉案款项处理单

附件 1

厅机关保证金退款单

20 年 月 日

经办部门:

退款单位			项目名称		
保 证 金 缴入时间		保 证 金 缴入金额		合同编号	
退款说明:			警保部审批:	财务审核:	审核部门意见:
			经办部门意见:	项目负责人意见:	经办人:
退款金额 (大写): ¥					

说明: 1.符合保证金退还条件的,经办部门应当及时填写《厅机关保证金退款单》,按审批权限审批后予以退还。

2.退保证金需提供的单据:

 (1)退履约保证金、质量保证金需提供:保证金收据、采购合同、项目验收合格凭据、银行转账单据复印件。

 (2)退投标保证金需提供:保证金收据、招标(采购)文件、中标(成交)通知书、银行转账单据复印件。

3.保证金原则上退还对方单位转出账户。如对方单位发生账户变更,须由对方当事人提出书面要求,经办部门提出意见,并提供账户变更资料和新账户银行开户许可证复印件。

附件 2

厅机关涉案款项移交清单

经办部门（盖章）:

日期:

案件名称 (代号)	
金额（元）	(大写) ¥
对方单位 (当事人)	
涉案 款项 情况 说明	

审批人:

经办人:

附件 3

厅机关涉案款项处理单

20 年 月 日

案件经办部门			
案件名称（代号）			
涉案款项缴入时间		涉案款项缴入 金额（元）	
本次处理金额（元）	大写：¥		
涉案 款项 处理 意见			
收款人/单位户名：		收款人/单位账号：	
分管警保工作厅领导 审批：	分管厅领导 审批：	警保部意见：	财务审核意见：
法制总队审核意见：	经办部门意见：	经办科意见：	经办人：